

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 고시금액 미만 물품구매 입찰 시 참가자격 제한 미흡

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 새만금 배수갑문의 원활한 유지관리를 위해 사용되는 물품을 계약관련 법령에 정하는 절차에 따라 구매한 후 사용하고 있다.

2. 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제4조(구매 증대) 및 같은 법 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약) 제1항 제2호에 따르면 추정가격이 1억 원 이상으로서 국가계약법 제4조 제1항에 따라 기획재정부장관이 고시하는 금액(이하 “고시금액”이라 한다)²⁴⁾ 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 중소기업자 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하도록 규정하고 있다.

그리고 公社 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」 제4조(배점기준 및 평가기준)

24) 2022년 기준 2.1억 원, 2025년 현재 2.3억 원

에 따르면 추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매 입찰인 경우 ‘[별표 3] 추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매입찰 적격심사 항목 및 배점한도’를 적용하게 규정하고 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 물품 계약 입찰 공고 시 추정금액이 고시금액 미만인 경우에는 중소기업자 자격을 갖춘 자만 입찰에 참여할 수 있도록 입찰자격 조건을 제한하여야 하고, 추정가격 규모에 맞는 적격심사표를 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇단은 [표 1]과 같이 2022. 11. 23. ‘◇◇◇ ◇◇◇문 유압작동유 구매’ 입찰 공고를 하면서 추정가격이 2022년 기준 고시금액인 2.1억 원 이하인 1.9억 원으로 공고 시에 중소기업자 자격을 갖춘 자만 입찰이 가능하도록 제한²⁵⁾하여야 하는데도 제한경쟁을 실시하지 않았고²⁶⁾

[표 1] ◇◇◇ ◇◇◇문 유압작동유 구매 내역

(단위: 천 원)

계약명	예산			제한입찰 내역	계약금액	계약상대자	계약기간
	계	추정가격	부가가치세				
배수갑문 유압작동유 구매	213,439	194,035	19,404	미설정	211,304	유로에너지 주식회사	2023.01.02.~ 2023.04.14.

자료: 부서 제출자료 재구성

해당 구매 예정가격은 관련법에 따른 고시금액 미만으로서 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」의 낙찰하한율 84.245%, 입찰가격 70점, 경영상태 30점으로

25) 중소기업벤처부에서 매년 실시하는 공공구매 실태조사 시 공공구매제도 위반 공공기관의 경우 공기업·준정부기관 경영평가지 ‘사회적 가치 구현 지표’ 불이행 내역을 반영하여 감점(중소기업제품 구매성과 평가에서 1건당 0.5점 감점 (최대10점))

26) 계약상대자 ‘유로에너지 주식회사’는 중소기업자이긴 하나 입찰공고 시 중소기업자가 제한경쟁을 실시하지 않았기에 이 경우 공공구매제도 위반대상으로 감점처리 대상으로 처리될 수 있음(총무계약-4281(2023.11.28.))

구성된 [별표 3]“추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매입찰 적격심사 항목 및 배점한도”를 적용하여야 하는데도

낙찰하한율 80.495%, 입찰가격 70점, 경영상태 25점, 실적평가 5점으로 구성된 [별표 2]“추정가격이 고시금액 ○○○○ 물품 구매입찰 적격심사 항목 및 배점한도”를 적용하여 적격심사 후 낙찰자를 선정하였다.

[표 2] 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」 ‘별표2’ 및 ‘별표3’ 주요 비교 내역

(단위: %, 점)

구분	심사기준	적용금액	낙찰하한율	점수배점		
				입찰가격	경영상태 (신용등급)	실적평가
정당	별표3	고시금액 미만	84.245	70	30	-
적용	별표2	고시금액 이상	80.495	70	25	5

자료: 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」 재구성

그 결과 부적절한 적격심사 기준을 적용하여 공사 계약업무의 신뢰도 및 중소기업자의 판로를 지원하고자 하는 법령의 취지를 저해하였다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 및 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」을 숙지하여 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통 보

사장(◇◇◇◇◇단장)은 물품구매 시 고시금액 미만의 경우 「중소기업제품

구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』에 따라 중소기업자와 우선조달을 실시하고,
추정가격 규모에 따라 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」을 정확히 적용하여
적격심사를 실시할 수 있도록 관련직원 교육 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.

(통보)